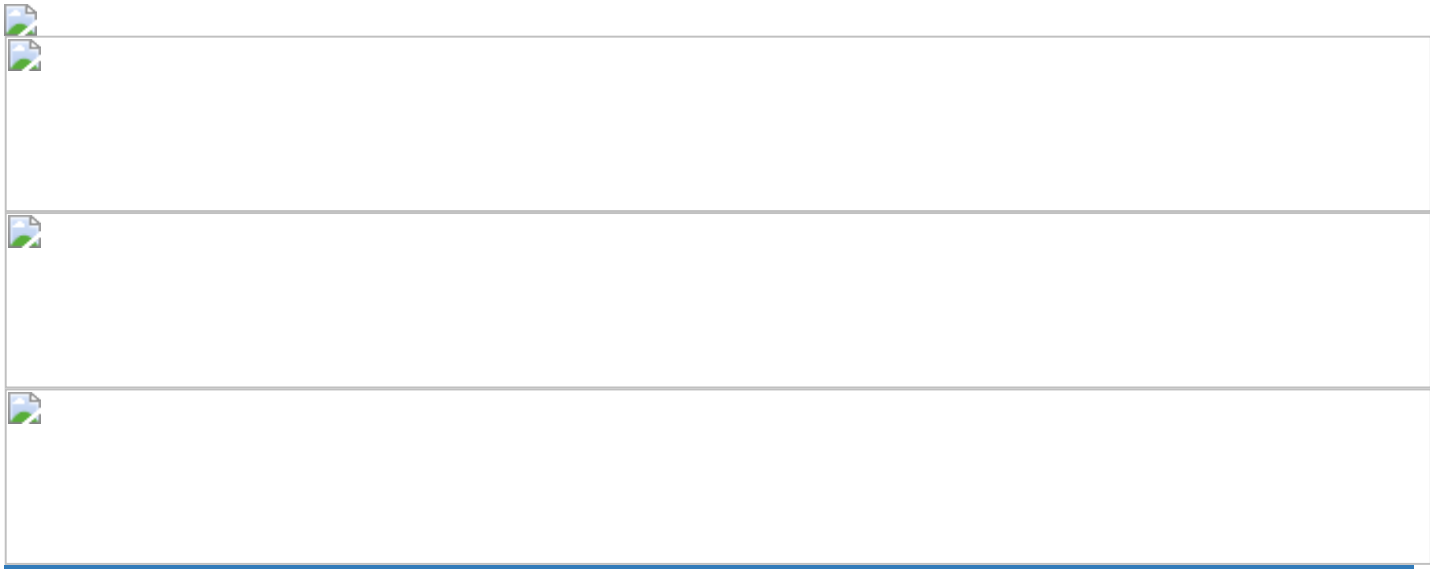


Дело № 1-202/2021

Номер дела: **1-202/2021**

УИН: **25RS0010-01-2021-000457-78**

Дата начала: **29.01.2021**

Дата рассмотрения: **16.06.2021**

Суд: **Находкинский городской суд Приморского края**

Судья: **Барышникова Елена Михайловна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Горожанкин Н.К.		
ПРОКУРОР	Филатова Д.А.		
	Берилло Денис Евгеньевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.01.2021
Передача материалов дела судье			02.02.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	02.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.05.2021

Судебное заседание	Постановление приговора	16.06.2021
Провозглашение приговора		16.06.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	16.06.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		30.06.2021
Дело оформлено		05.07.2021
Дело передано в архив		13.07.2021

Приговор

Дело №1-202/2021

25RS0010-01-2021-000457-78

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Находка Приморского края 16 июня 2021 года

Судья Находкинского городского суда Приморского края Барышникова Е.М.,

при секретаре Ключанцевой М.А.,

с участием помощника прокурора г. Находка Филатовой Д.А.,

защитника Горожанкина Н.К.,

подсудимого Берилло Д.Е.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Берилло Дениса Евгеньевича, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженца <.....>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <.....> с неполным средним образованием, холостого, военнообязанного, не работающего, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 2 п. «в»; ст. 158 ч. 3 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Берилло Д.Е. 13.07.2020 года в период времени с 18 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на участке местности, расположенном в северо-западном направлении от автокомплекса «Поларис» по адресу: <.....>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем свободного доступа, увидев, что из кармана брюк К выпал смартфон, поднял с земли смартфон марки «NOKIA 6 DS TA-1021» стоимостью 11 987 рублей 48 копеек, принадлежащий К, и спрятал в карман надетых на нем шорт, тем самым тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил его, причинив К значительный ущерб на сумму 11 987 рублей 48 копеек. С похищенным имуществом Берилло Д.Е. скрылся с места совершения преступления и впоследствии распорядился им по своему усмотрению.

Кроме того, Берилло Д.Е. 13.07.2020 года в период времени с 19 часов 38 минут до 20 часов 01 минуты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у <.....> края, проверяя содержимое чехла ранее похищенного им смартфона, принадлежащего К, обнаружил карту ПАО «Сбербанк» №, держателем которой является К, не представляющую материальной ценности, реализуя внезапно возникший умысел, тайно, умышленно, из корыстных побуждений, имея единый умысел на хищение денежных средств, принадлежащих К, хранящихся на счете № , открытом в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № , расположенном по адресу: <.....>, похитил денежные средства в общей сумме 11 626 рублей, причинив К значительный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

13.07.2020 года в вышеуказанный период времени Берилло Д.Е., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у <.....> края, при помощи смартфона марки «NOKIA 6 DS TA-1021» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находящейся в пользовании К, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, путем свободного доступа при помощи услуги «мобильный банк», подключенной к абонентскому номеру № , со счета № , открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты ПАО «Сбербанк» № , держателем которой является К, тайно, умышленно, из корыстных побуждений, посредством отправления текстового сообщения на № ДД.ММ.ГГ. в 19 часов 38 минут перевел на счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты ПАО «Сбербанк» №, держателем которой является В, не осведомленный о преступных действиях Берилло Д.Е., денежные средства в сумме 8000 рублей, таким образом, похитил денежные средства, принадлежащие К

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств К, хранящихся на счете №, открытом в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты №, держателем которой является К, Берилло Д.Е. ДД.ММ.ГГ. в вышеуказанный период времени, находясь в магазине «Вино водка», по адресу: РФ, <.....><А», передал указанную банковскую карту № Р, не осведомленному о преступных действиях Берилло Д.Е., который ДД.ММ.ГГ. в период времени с 19 часов 43 минут до 19 часов 46 минут оплатил бесконтактным способом оплаты без ввода пин-кода две покупки на общую сумму 1850 рублей, после чего вернул карту Берилло Д.Е. Тем самым Берилло Д.Е. тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета № , открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № , расположенном по адресу: <.....>, банковской карты №, держателем которой является К, денежные средства в общей сумме 1850 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств К, хранящихся на счете №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты №, держателем которой является К, Берилло Д.Е., находясь в буфете «Виктория» по адресу: РФ, <.....>, передал указанную банковскую карту № Р, не осведомленному о преступных действиях Берилло Д.Е., который ДД.ММ.ГГ. в 19 часов 56 минут оплатил бесконтактным способом оплаты без ввода пин-кода одну покупку на общую сумму 860 рублей, после чего вернул карту Берилло Д.Е. Тем самым Берилло Д.Е. тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета № , открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты №, держателем которой является К, денежные средства в общей сумме 860 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств К, хранящихся на счете №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты №, держателем которой является К, Берилло Д.Е., находясь в магазине «Северянка» по адресу: РФ, <.....>, передал указанную банковскую карту № Р, не осведомленному о преступных действиях Берилло Д.Е., который ДД.ММ.ГГ. в 20 часов 01 минуту оплатил бесконтактным способом оплаты без ввода пин-кода одну покупку на общую сумму 916 рублей, после чего вернул карту Берилло Д.Е. Тем

самым Берилло Д.Е. тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты №, держателем которой является К, денежные средства в общей сумме 916 рублей.

Таким образом, Берилло Д.Е. тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил принадлежащие К денежные средства в общей сумме 11 626 рублей, хранящиеся на счете №, открытом в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты №, держателем которой является К, причинив К значительный ущерб в общей сумме 11 626 рублей.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и пояснил, что он проживает по адресу: <.....>. Летом 2020 года, точную дату он уточнить не может, когда он находился дома, к нему пришли его знакомый Р и ранее не известный ему парень, впоследствии ему стало известно – К Они все вышли на улицу, Решетов пошел в магазин, а он и Ковалев остались на улице, разговаривали. В ходе разговора у Ковалева выпал телефон. После этого Ковалев ушел, а он взял телефон Ковалева, в чехле которого он обнаружил банковскую карту, и пошел в один из магазинов, расположенных в районе КПД, точного адреса он не знает. По дороге он встретил Решетова. В одном из магазинов он купил сигареты и что-то еще, рассчитавшись банковской картой Ковалева. Впоследствии он встретил своего знакомого В, на банковскую карту которого он перевел с карты Ковалева 8000 рублей. После чего, встретив своего знакомого Зотикова, он попросил последнего снять с банковской карты Л указанные 8000 рублей. Затем он и Решетов пошли в сауну, расположенную в районе КПД, где он расплатился двумя тысячами рублей из похищенных у Ковалева. Когда он вышел из сауны, встретил своего знакомого, который сообщил ему, что его разыскивает полиция.

Из показаний Берилло Д.Е., данных им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, следует, что вину в предъявленном ему обвинении он признает полностью. У него есть знакомый Р, с которым он поддерживает дружеские отношения на протяжении длительного периода времени. 13.07.2020 года примерно в 19 часов 00 минут к нему домой пришел Р с ранее незнакомым ему мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения и представился именем С Последний пригласил Р и его вместе распить пиво, на что они согласились и втроем направились в район <.....>, где С предложил остановиться и выпить пиво, которое было у него в руках. Когда пили пиво, С едва стоял на ногах, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе распития алкоголя у них закончились сигареты, и Р пошел в ближайший магазин, а он и Сергей остались вдвоем. В тот момент, когда Р ходил в магазин, между ним и мужчиной по имени С возник словесный конфликт, перешедший в обоюдную потасовку, они стали друг друга толкать, пытались бороться и в какой-то момент он ударил С несколько раз по лицу, от чего последний упал на землю и, как ему показалось, потерял сознание. В момент потасовки каких-либо угроз в адрес С он не высказывал и ничего от последнего не требовал, в ходе потасовки они обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения. Он за медицинской помощью не обращался, так как у него не осталось никаких повреждений, по данному поводу претензий к С он не имеет. Затем он обратил внимание, на лежащий на земле мобильный телефон и сразу понял, что данный телефон принадлежал Сергею и выпал у последнего из кармана. В этот момент у него возник умысел похитить данный телефон, так как на тот момент у него было тяжелое материальное положение и ему необходимы были денежные средства. Мобильный телефон он хотел продать, а вырученные от продажи денежные средства потратить на личные нужды. Подняв телефон, он его осмотрел, он был в чехле-книжке черного цвета, мобильный телефон был марки «NOKIA», черного цвета. Сергей лежал на земле без сознания, он не стал его приводить в чувство и решил покинуть вышеуказанное место, и направился в сторону продуктового магазина «Екатерина» в районе <.....>, точный адрес он не знает, но может показать визуально, где на лавочке он увидел Р, подойдя к которому он спросил, купил ли последний сигареты. Е сказал, что еще не купил и направился в магазин, а он остался ждать его на улице. При этом Р не интересовался у него, где мужчина по имени Сергей. Когда Р ушел в магазин, он достал из кармана надетых на нем шорт ранее похищенный им мобильный телефон и решил более тщательней его осмотреть. Когда он открыл чехол, в

котором находился телефон, то обнаружил в нем банковскую карту ПАО «Сбербанк», также он обратил внимание, что банковская карта подключена к услуге «Wi-Fi», с помощью которой можно расплачиваться в магазинах, не превышая стоимость покупки более 1000 рублей. Он решил проверить остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты. Мобильный телефон пароля не имел, он свободно открыл раздел смс-сообщений с номером 900, где увидел, что ДД.ММ.ГГ. на счет банковской карты были зачислены денежные средства в сумме 15 000 рублей. В этот момент него и возник умысел их похитить, то есть он хотел потратить всю сумму денежных средств, находящихся на счете. Когда Р вышел из магазина, то он предложил ему прогуляться. Проходя мимо средней школы № в <.....>, он встретил своего знакомого В, с которым он поддерживает дружеские отношения и знал, что у В, в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк». Он попросил у последнего во временное пользование банковскую карту, так как знал, что В, ему не откажет. Банковская карта ему нужна была для хищения денежных средств с банковской карты, принадлежащей Сергею. В он не стал говорить, с какой целью берет у него во временное пользование его банковскую карту. Он взял мобильный телефон Сергея и с помощью отправки смс-сообщения на № перевел на номер карты, принадлежащей В, денежные средства в сумме 8000 рублей. Всю сумму ему перевести не удалось, так как при переводе денежных средств данным способом установлен лимит в 8000 рублей в день. В этот момент Р находился рядом с ним. Он не стал последнему говорить, что денежные средства в сумме 8000 рублей он похитил со счета банковской карты, принадлежащей С, а Р у него не интересовался, откуда у него данный мобильный телефон, и кому принадлежат денежные средства. После того, как он перевел на карту В денежные средства в сумме 8000 рублей, то последний передал ему свою банковскую карту и пароль от нее, и он предложил Р пойти в магазин, а В отправился по своим делам. Они с Р пошли в продуктовый магазин «Вино водка». Возле магазина он передал Р банковскую карту, которую ранее похитил вместе с мобильным телефоном, и сказал Р, что данная банковская карта принадлежит ему, чтобы у последнего не возникало никаких сомнений. Карту он передал Р под предлогом того, что у него с собой не было паспорта для приобретения спиртного, а у Р он был с собой. Находясь в вышеуказанном магазине, они приобрели 1 бутылку коньяка «Арарат», 1 бутылку коньяка «Древний камень» и сок. Оплату покупок на кассе производил Р в две операции, так как общая сумма покупки превышала 1000 рублей. Р расплатился банковской картой путем бесконтактной оплаты, то есть путем приложения банковской карты ПАО «Сбербанк» к терминалу на сумму 910 рублей и 940 рублей. После того, как они вышли из магазина «Вино водка», он и Е направились в магазин «Северянка», где приобрели две бутылку водки, за которую Е расплатился банковской картой, принадлежащей Сергею, путем бесконтактной платы путем приложения банковской карты ПАО «Сбербанк» к терминалу на сумму 916 рублей. После того, как они вышли из данного магазина, он предложил Р пойти в кафе «Виктория», расположенное в районе конечной автобусной остановки общественного транспорта маршрута № в районе КПД <.....>. В кафе они пообедали, и Е снова расплатился банковской картой, путем бесконтактной оплаты на сумму 860 рублей. Когда они вышли из кафе, он предложил Р пойти в сауну, которая расположена в районе КПД в <.....>, название сауны и адрес он не знает. По пути он решил снять денежные средства в сумме 8000 рублей, которые он похитил со счета банковской карты С, путем онлайн-перевода на банковскую карту В, так как В, при передаче банковской карты также передал ему пин-код от нее. В отделении ПАО «Сбербанк» он обналичил денежные средства в сумме 8000 рублей, после чего они с Р направились в сауну, как и планировали. Находясь в сауне, они с Р стали употреблять купленное ранее спиртное. Когда у них закончился алкоголь, он рассказал Р о том, что он похитил мобильный телефон у ФИО32, в чехле которого находилась банковская карта ПАО «Сбербанк». Так же он рассказал Р, что банковская карта, которую он передал ему, с помощью которой Р расплачивался в магазинах, принадлежит Сергею. Около 01 часа 00 минут ДД.ММ.ГГ. он и Р вышли из сауны и направились гулять по городу. Проходя мимо одной из пятиэтажек в районе <.....>, он решил выкинуть сим-карту, которая была установлена в мобильном телефоне и банковскую карту ПАО «Сбербанк». Место, где он выкинул данные предметы, указать не сможет, так как в тот момент находился в алкогольном опьянении и не запомнил, где это произошло. Затем он Р разошлись по домам. Мобильный телефон он спрятал в подъезде № <.....> на четвертом этаже, так как после планировал его продать. Однако продать похищенный мобильный телефон он не успел, так как был приглашен в отдел полиции для дачи объяснения, после чего добровольно выдал похищенный телефон сотруднику полиции. Он осознавал, что своими действиями совершает

преступление, вину в совершенном им деянии признает полностью, в содеянном раскаивается. Ущерб обязуется возместить в полном объеме. (т.1 л.д. 158-163; т.2 л.д. 139-144).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил полностью, раскаявшись в содеянном, добавил, что ДД.ММ.ГГ. им были переведены на счет К 1500 рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего К, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, следует, что он проживает по адресу: <.....>2 совместно со своей матерью К Примерно с 2015 года по октябрь 2020 года он неофициально подрабатывал в должности строителя частных домов у ИП <данные изъяты>». График его работы пятидневный с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, выходные дни суббота и воскресенье. В июле 2020 года он совместно со строительной бригадой осуществлял работу по строительству банного комплекса на территории <.....> края. Заработную плату он получает один раз в неделю наличными денежными средствами. На момент выполнения строительных работ на территории <.....> края он проживал в <.....> и добирался на работу на маршрутном автобусе. Примерно в июне 2020 года он оформил на свое имя банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», номер карты полностью назвать не может, так как она у него отсутствует, согласно выписке, которую он получил в отделении банка, №, срок действия до июня 2023 года, банковской карте был присвоен счет № , данная банковская карта была оснащена бесконтактным способом оплаты посредством wi-fi, в последующим он стал пользоваться вышеуказанной банковской картой, и в процессе пользования к основному счету заказал выпуск двух дополнительных банковских карт, со следующими номерами: № и №, срок действия данных карт соответствовал основной, то есть до июня 2023 года, в настоящее время у него при себе нет ни одной из вышеуказанных банковских карт, так как две он потерял и заблокировал, а третью у него похитили. Банковскую карту он всегда носил с собой в чехле от мобильного телефона. ДД.ММ.ГГ. около 12 часов 00 минут, находясь на территории строящегося объекта в <.....> края, он получил от своего работодателя заработную плату в сумме 20000 рублей четырьмя купюрами номиналом по 5000 рублей. После окончания рабочего дня примерно в 19 часов 00 минут он попросил своего работодателя подвезти его в район КПД станция «Находка», так как он собирался поехать оттуда домой на маршрутном автобусе. Доехав до станции «Находка», он решил созвониться со своим знакомым Н, так как вспомнил, что ранее занимал у последнего денежные средства в сумме 1000 рублей и хотел вернуть последнему долг. В ходе телефонного разговора с Н, они договорились встретиться по адресу: <.....>27. Он приобрел пиво, которое стал употреблять, и пешком направился по указанному адресу. Встретившись с Н, он передал последнему денежные средства в сумме 1000 рублей в счет возмещения долга, некоторое время поговорил с Н и решил вновь вернуться на станцию «Находка», чтобы поехать домой в <.....>. Он решил пойти обратно пешком, по пути приобрел пиво, которое продолжил распивать, пока шел до станции. Проходя по обратному маршруту, где именно, он указать не может, так как плохо ориентируется в <.....>, он встретил ранее ему не знакомого парня и решил заговорить с последним, так как хотел узнать, где находится ближайшее отделение банка «Сбербанк» или банкомат, чтобы положить денежные средства на свою банковскую карту. В ходе разговора парень представился ему К. Последний согласился показать ему местонахождение отделения банка «Сбербанк», сказав, что тому тоже нужно в банк. Дойдя до отделения банка «Сбербанк», они вместе зашли внутрь, он подошел к одному из банкоматов, где положил на счет своей банковской карты денежные средства в сумме 5000 рублей. В этот момент, насколько он помнит, К находился рядом с ним. Первый банкомат не принял сразу все три купюры номиналом по 5000 рублей, в связи с чем ему удалось положить оставшиеся 10000 рублей на счет карты посредством двух других банкоматов, расположенных в этом же здании. Выйдя из отделения банка, он увидел, что К ждет его на улице. До этого он К сказал, что собирается поехать к себе домой в <.....>, в связи с чем Сергей предложил ему показать короткий путь до станции «Находка», на что он согласился. Он и К направились в район станции «Находка», предварительно он купил в одном из магазинов для себя еще одну

бутылку пива объемом 1,5 литра. В тот момент он уже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но он помнит, что после оплаты покупки у него оставались наличные денежные средства в сумме 1800 рублей различными купюрами: 1 купюра номиналом 1000 рублей, 1 купюра номиналом 500 рублей, и 3 купюры номиналом 100 рублей, оставшиеся денежные средства он положил в карман надетых на нем брюк. Когда они вместе с К проходили в районе <.....>, К предложил ему зайти к другу последнего, с какой целью, последний ему не говорил. Они пришли к частному дому, где к ним вышел ранее не знакомый ему парень, который представился Денисом. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил предложить парням распить совместно пиво, которое у него было с собой, парни согласились. Втроем они пошли в направлении станции «Находка». Проходя по <.....>, они остановились на участке местности, где расположен небольшой водоем, вдоль которого проходила тропа, на данной тропе они стали распивать спиртное. Пиво распивали все, время было примерно 19 часов 30 минут. В ходе распития спиртного между ним и парнями каких-либо конфликтов не возникало. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В какой-то момент К ушел в магазин, и они с Денисом остались вдвоем. Он допускает, что между ним и Денисом могла возникнуть драка, в ходе которой они обоюдно причинили друг другу телесные повреждения. Из-за чего между ними мог возникнуть конфликт, он не знает, по данному поводу ничего пояснить не может. За все это время в его адрес никто никаких угроз не высказывал, ничего не требовал. Он полагает, что в ходе драки из его штанов мог выпасть мобильный телефон, а наличные денежные средства в сумме 1800 рублей он мог потратить на спиртное. После случившегося через несколько дней, он обращался в травматологический пункт, где его осмотрел врач и зафиксировал у него телесные повреждения. У него при себе находился мобильный телефон марки «NOKIA 6 DS TA-1021» в корпусе черного цвета, который он приобретал 09.09.2018 года в салоне сотовой связи «Связной», расположенном на территории г. Находка, стоимость покупки составила 11987 рублей 48 копеек, также он приобрел чехол кейс-книжка черного цвета, который материальной ценности для него не представляет. В последующем он вставил в мобильный телефон сим-карту сотового оператора «МТС», оформленную на его имя, с абонентским номером №. На данный момент он оценивает мобильный телефон в сумму покупки, так как в процессе пользования он его не ремонтировал, бережно с ним обращался, чехол и сим-карта, с находящимися на ней денежными средствами, для него материальной ценности не представляют. Банковская карта, которая находилась в чехле от мобильного телефона для него материальной ценности не представляет, однако, денежные средства, которые находились на счете банковской карты принадлежали ему, и имели для него ценность. 13.07.2020 года примерно в 20 часов 00 минут он очнулся, после чего встал и осмотрелся по сторонам и понял, что он находится на том же самом месте, где до этого распивал пиво с ранее ему не известными двумя парнями. Рядом никого не было. Осмотрев карманы своего спортивного костюма и участок местности, где он находился, он не обнаружил вышеуказанного мобильного телефона и банковскую карту, вследствие чего предположил, что данное имущество у него похитили. После этого он направился к колонке с водой, которая расположена рядом, где умылся и встретил женщину, у которой попросил денежные средства, чтобы добраться до дома. Женщина добровольно передала ему 200 рублей и разрешила с ее мобильного телефона позвонить его матери, которой сообщил о случившемся, и попросил последнюю попытаться заблокировать его банковскую карту. Примерно в 21 час 00 минут на такси он доехал до своего знакомого, который проживает по <.....> в г. Находка, с мобильного телефона которого он сообщил о случившемся в полицию. 14.07.2020 года он направился в отделение банка «Сбербанк», расположенное в г. Партизанск, где написал заявление на перевыпуск банковской карты. Кроме того, он поинтересовался у сотрудника банка, какая сумма денежных средств у него находится на счете. Сотрудником банка ему было сообщено, что остаток составляет около 3000 рублей, точную сумму он не помнит. Он сразу понял, что кто-то похитил с его банковской карты денежные средства, так как 13.07.2020 года он пополнил баланс карты на 15000 рублей. Он обратился в отдел полиции г. Находка с заявлением. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что хищение его мобильного телефона и денежных средств с банковской карты совершил Берилло Д.Е., который признался в содеянном, а его другом является Р, который до этого представился ему именем Сергей. У него перед данными парнями долговых обязательств не имеется. Ему разъяснены права гражданского истца, в связи с тем, что принадлежащий ему мобильный телефон был возвращен следователем, то претензий материального характера к Берилло Д.Е. относительно мобильного телефона, он

не имеет. Ущерб от кражи мобильного телефона составил 11 987 рублей 48 копеек, что является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60000 рублей, и у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. (том 1 л.д. 49-53, том 2 л.д.72-77).

Из показаний свидетеля Р, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <.....> вместе с матерью С и отчимом Ч У него есть друг Берилло Д.Е., с которым он знаком со школы. Адрес проживания Берилло Д.Е. ему известен. 13.07.2020 года около 19 часов 00 минут он находился в районе КПД в г. Находка, когда к нему подошел ранее не известный ему мужчина, который поинтересовался у него, где находиться ближайшее отделение «Сбербанка». Он сказал мужчине, что им по пути, и предложил проследовать с ним. По пути к отделению «Сбербанка», мужчина представился ему именем К, он так же представился ему именем К, так как не считал нужным не знакомому мужчине называть свое имя. Отделение «Сбербанка» расположено по адресу: <.....>. Находясь в отделении «Сбербанка», мужчина по имени К сказал, что ему нужно положить денежные средства на номер счета банковской карты. В отделении «Сбербанка» они пробыли около 3-5 минут, затем вышли на улицу, и, находясь рядом с отделением «Сбербанка», мужчина по имени К предложил ему выпить с ним пиво, на что он согласился и предложил Сергею позвать его друга Берилло Д.Е., который проживает не далеко от того места, где они с К находились. К согласился, и они направились к дому, где проживает Берилло Д.Е., а именно по адресу: <.....>1. Берилло Д.Е. он предложил ему выпить немного пива, сказав последнему, что мужчина по имени К их угощает. Он, Берилло Д.Е. и мужчина по имени К направились в район КПД в <.....>, при этом у К с собой было ранее купленное им пиво объемом 1,5 литра. Пиво они пили втроем. У него закончились сигареты, и он решил пойти в ближайший продуктовый магазин «Екатерина». Берилло Д.Е. и мужчина по имени Сергей остались его ждать на том же месте. Спустя некоторое время к нему подошел Берилло Д.Е. и предложил ему прогуляться в районе КПД <.....>. Где мужчина по имени Сергей, он у Берилло Д.Е. не интересовался. Проходя рядом со средней школой №, они с Берилло Д.Е. встретили знакомого В, у которого Берилло Д.Е. попросил номер его банковской карты, как он понял для того, чтобы перевести денежные средства. В, передал Берилло Д.Е. свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» и пин-код от нее. Затем Берилло Д.Е. с помощью мобильного телефона черного цвета в чехле-книжке черного цвета по номеру 900 перевел денежные средства в сумме 8000 рублей на номер карты В, после чего передал ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», сказав при этом, что он забыл пин-код от карты и поэтому покупки в магазинах нужно совершать на сумму не более 1000 рублей. Как он понял, Берилло Д.Е. передал ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», так как они захотели приобрести алкоголь, а у Берилло Д.Е. не было с собой паспорта гражданина РФ, а у него с собой был паспорт. Далее он и Берилло Д.Е. направились в продуктовый магазин «Вино водка», где приобрели две бутылки коньяка марки «Арарат» и «Древний камень», бутылку сока. На кассе он расплачивался банковской картой, пользуясь услугой «Wi-Fi», то есть совершил две покупки на сумму 910 и 940 рублей. Выйдя из магазина «Вино водка», они с Берилло Д.Е. направились в магазин «Северянка», где приобрели две бутылки водки. Берилло Д.Е. ему снова передал банковскую карту, которой он расплатился с помощью услуги «Wi-Fi», то есть совершил покупку на сумму 916 рублей. Далее они направились в кафе «Виктория», расположенное в районе КПД в <.....>. В кафе они пообедали, и Берилло Д.Е. снова передал ему карту, которой он расплатился путем бесконтактной оплаты на сумму 860 рублей. Когда он расплачивался банковской картой, переданной ему Берилло Д.Е., он был уверен, что денежные средства, находящиеся на счете карты, принадлежали Берилло Д.Е. Когда они вышли из кафе, Берилло Д.Е. предложил ему пойти в сауну, которая расположена в районе КПД в <.....>, название сауны и адрес он не знает, но может показать визуально. По пути к сауне Берилло Д.Е. сообщил ему, что хочет снять денежные средства, которые он перевел на номер счета В, и они направились в отделение ПАО «Сбербанк», где Берилло Д.Е. обналичил денежные средства и только после этого они направились в сауну, как и запланировали. Находясь в сауне, он и Берилло Д.Е. стали употреблять купленное ими ранее спиртное. Когда у них закончился алкоголь, Берилло Д.Е. рассказал ему о том, что тот похитил у Сергея мобильный телефон, в чехле которого находилась банковская карта ПАО «Сбербанк». Также Берилло Д.Е. рассказал ему, что банковская карта, которую он передал ему, и с помощью которой он расплачивался в магазинах, принадлежит Сергею. Около 01

часа 00 минут ДД.ММ.ГГ., они с Берилло Д.Е. вышли из сауны и направились по домам. ДД.ММ.ГГ. около 11 часов 00 минут он находился у себя дома, когда к нему домой приехали сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что мужчина по имени Сергей написал заявление по факту хищения мобильного телефона и денежных средств со счета банковской карты. Уточняет, что сам он ничего не похищал. (том 1 л.д.116-119).

Из показаний свидетеля В, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он проживает по адресу: <.....>13 совместно со своей матерью Л и отцом Л. У него есть друг Берилло Д.Е., номер его мобильного телефона №, с которым он знаком с детства, так как они ходили в одну школу № <.....> края, в настоящее время поддерживают дружеские отношения. Также у него есть знакомый Р, с которым он также знаком продолжительное время и поддерживает приятельские отношения. В 2019 году он оформил на свое имя банковскую карту банка «Сбербанк», номер счета и самой карты он назвать не может, каких-либо документов, подтверждающих данные сведения, у него не сохранилось. В последующем он стал пользоваться данной банковской картой. 13.07.2020 года около 20 часов 00 минут он находился в районе школы № <.....>, катался на своем мопеде. Он заметил, что проходящих мимо Берилло Д.Е. и Р, подъехал к последним, чтобы поздороваться. Некоторое время они разговаривали, и в ходе разговора Берилло Д.Е. спросил, есть ли у него с собой банковская карта, на что он ответил, что карта у него с собой. Тогда Берилло Д.Е. спросил разрешения сделать перевод денежных средств на счет его карты. Он был не против и иных обстоятельств он у Берилло Д.Е. выяснять не стал. Берилло Д.Е. с помощью отправки смс-сообщения на № перевел на счет его банковской карты денежные средства в сумме 8000 рублей. Ранее он не видел у Берилло Д.Е. мобильного телефона, с помощью которого последний выполнял перевод денежных средств. От кого именно поступили денежные средства на его счет, он не проверял. Смс-сообщения, подтверждающего данный перевод, у него не сохранилось. Он спросил у Берилло Д.Е., кому принадлежат данные денежные средства, на что последний ему ответил: «не важно». Затем он добровольно передал Берилло Д.Е. свою банковскую карту и пин-код от нее, так как полностью последнему доверяет, и у него не было никаких сомнений в том, что Берилло Д.Е. ему вернет карту. В ходе разговора Берилло Д.Е. пояснил, что завтра ему вернет его карту. Затем они попрощались, и он поехал дальше, а куда направился Берилло Д.Е. с Р ему неизвестно, в этот день он больше с ними не виделся. В этот же день, примерно минут через 40 ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение на № о выдаче денежных средств в сумме 8000 рублей, данное сообщение у него также не сохранилось. Он сразу догадался, что Берилло Д.Е. снял денежные средства с его банковской карты. 14.07.2020 года около 12 часов 30 минут ему на мобильный телефон позвонил Берилло Д.Е., который сообщил, что желает вернуть ему банковскую карту. Они договорились, что встретятся в районе школы № 7 г. Находка, что в последующем и произошло. Относительно выполненных операций по его банковской карте он с Берилло Д.Е. не разговаривал, последний ему ничего не рассказывал. 19 июля 2020 года около 18 часов 00 минут ему на мобильный телефон позвонил Берилло Д.Е. который рассказал, что денежные средства в сумме 8000 рублей которые он переводил на номер его банковской карты 13.07.2020 года в сумме 8000 рублей, были им похищены с чужой карты, которую он похитил вместе с мобильным телефоном у ранее неизвестного ему мужчины по имени К. Также он сообщил, что ему необходимо явиться в ОМВД России по г. Находка для дачи показаний по данному факту. Принадлежащую ему банковскую карту, которую он передавал Берилло Д.Е. в настоящее время он предоставить не может, так как 17 июля 2020 года он ее потерял и заказал выпуск новой. (том 1 л.д. 113-115, том 2 л.д.80-83).

Из рапорта от 13.07.2020 года следует, что 13.07.2020 года в 21 час 40 минут в дежурную часть ОМВД России по г. Находка по телефону поступило сообщение от К о том, что 13.07.2020 года в районе КПД по ул. Шоссейная г. Находка он распивал спиртные напитки с ранее не знакомыми ему парнями, которые нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили принадлежащий ему мобильный телефон «Нокиа» стоимостью 15 000 рублей, в который была вставлена сим-карта с абонентским номером №, деньги в сумме 1800 рублей и банковскую карту ПАО «Сбербанк». (т.1 л.д.19).

Согласно заявлению от 23.07.2020 года, К просит привлечь к уголовной ответственности не известное ему лицо, которое 13.07.2020 года в районе КПД по ул.

Шоссейная в г. Находка похитило принадлежащий ему мобильный телефон «Нокиа» и деньги в сумме 11656 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк». (т.1 л.д.21).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.07.2020 года, произведен осмотр участка местности, расположенного на северо-западной части угла автокомплекса «Поларис» по ул. Шоссейная, 169А в г. Находка; осмотром установлено: участок грунтовый, под обзор камер видеонаблюдения не попадает, освещение на участке отсутствует; участвующий в осмотре К указал, что в данном месте было похищено принадлежащее ему имущество; в ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято. (т. 1 л.д.24-27).

Из протокола выемки от 22.07.2020 года следует, что старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России Федосенко А.Д. произведена выемка, в ходе которой Берилло Д.Е. добровольно выдал мобильный телефон «NOKIA 6 DS TA-1021» черного цвета, imei №, №. (т.1 л.д.42-44).

Согласно протоколу выемки от 07.08.2020 года, следователем СО ОМВД России по г. Артем, прикомандированным в СО ОМВД России по г. Находка, Т произведена выемка, в ходе которой потерпевший К добровольно выдал коробку от мобильного телефона «NOKIA 6 DS TA-1021» и товарный чек. (т.1 л.д.58-59).

Из протокола осмотра предметов и документов от 07.08.2020 года следует, что следователем СО ОМВД России по г. Артем, прикомандированным в СО ОМВД России по г. Находка, Т осмотрены коробка от мобильного телефона «NOKIA 6 DS TA-1021» и товарный чек, изъятые 07.08.2020 года в ходе выемки у потерпевшего К; осмотром установлено: коробка от мобильного телефона «NOKIA 6 DS TA-1021» imei №, № с изображением мобильного телефона и его характеристиками; товарный чек на покупку мобильного телефона «NOKIA 6 DS TA-1021» на общую сумму 16426 рублей, дата покупки 09.09.2018, стоимость телефона 11987 рублей 48 копеек; участвующий при осмотре потерпевший К пояснил, что стоимость похищенного у него телефона составляет 11987 рублей 48 копеек. (т.1 л.д. 62-63).

Из протокола проверки показаний на месте от 11.08.2020 года следует, что следователем СО ОМВД России по <.....> края, прикомандированным в СО ОМВД России по г. Находка Т произведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого Берилло Д.Е., в ходе которой Берилло Д.Е. в присутствии защитника указал на необходимость проехать к участку местности, расположенному вблизи здания по адресу: <.....>«А», пояснив, что похитил мобильный телефон, который выпал из кармана мужчины по имени Сергей, с целью дальнейшей продажи, воспользовавшись тем, что Сергей уснул, также указал на необходимость проехать к магазину, расположенному по адресу: <.....>», пояснив, что совместно с Решетовым совершил две операции и приобрели товары на общую сумму 1850 рублей с помощью похищенной банковской карточки; также указал на необходимость проехать к магазину Северянка», расположенному по адресу: <.....>, в данном месте он совместно с Решетовым совершил операцию и приобрел товар на общую сумму 916 руб. с помощью похищенной банковской карточки; также указал на необходимость проехать в кафе «Виктория», расположенному по адресу: <.....> «б», пояснив, что в данном месте он совместно с Решетовым совершил операцию и оплатили еду на общую сумму 860 руб. с помощью похищенной банковской карточки; также указал на необходимость проехать к дому, расположенному по адресу: <.....>, где указал на отделение банка «Сбербанк», пояснив, что посредством одного из банкоматов, расположенном в данном отделении, он обналичил денежные средства в сумме 8000 рублей. (т. 1 л.д. 102-112).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 12.09.2020 года следует, что в период с 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 13 июля 2020 года Берилло Д.Е., находясь у <.....>, из корыстных побуждений, путем свободного доступа, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», держателем которой является К, похитил принадлежащие К денежные средства, чем причинил последнему значительный материальный ущерб в сумме 8000 руб., таким образом в действиях Берилло Д.Е. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. (т. 1 л.д. 138).

Из протокола осмотра предметов от 06.11.2020 года следует, что осмотрен телефон «Nokia» модель DS TA-1021», в корпусе черного цвета, сенсорного типа, в чехле из материала черного цвета по типу «книжка», принадлежащий К, с помощью которого у К были похищены денежные средства (т.2 л.д. 64-66).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13.11.2020 года, произведен осмотр помещения магазина «Вино водка», расположенного по адресу: <.....><а»; в магазине установлено устройство для бесконтактного расчета банковскими картами. (т.2 л.д. 88-90).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13.11.2020 года, произведен осмотр помещения магазина «Северянка», расположенного по адресу: <.....>; в магазине установлено устройство для бесконтактного расчета банковскими картами. (т.2 л.д. 94-96).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13.11.2020 года, произведен осмотр буфета «Виктория», расположенного по адресу: <.....>; в буфете установлено устройство для бесконтактного расчета банковскими картами. (т.2 л.д. 100-102).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 18.12.2020 года, следователем СО ОМВД России по <.....> края, прикомандированным в СО ОМВД России по <.....> М, с участием обвиняемого Берилло Д.Е. произведен осмотр участка местности, расположенного у <.....> в <.....>, представляющий собой участок асфальтированной дороги, где Берилло Д.Е. пояснил, что именно на указанном участке местности он совершил перевод денежных средств при помощи мобильного телефона; в ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято. (т.2 л.д. 108-109).

Согласно выписке ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету В от 17.11.2020 года, произведено зачисление на счет № по карте № с карты № К 13.07.2020 года в 12 час. 38 мин. (МСК) в сумме 8000 руб. (т.2 л.д.113-116).

Согласно выписке ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету К от 17.11.2020 года, произведены списания со счета № по карте Visa Classic (руб) №: 13.07.2020 года в 12:38 (МСК) МВК в сумме 8 000 рублей на счет карты №, держателем которой является В; 13.07.2020 года в 12:56 (МСК) IP MATALYGA в сумме 860 рублей; 13.07.2020 года в 12:46 (МСК) ZHUK в сумме 940 рублей; 13.07.2020 года в 13:01 (МСК) MAGAZIN "SEVERYANKA" в сумме 916 рублей; 13.07.2020 года в 12:43 (МСК) ZHUK в сумме 910 рублей; (т. 2 л.д. 118-122).

Оценив в совокупности все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает исследованные доказательства достоверными и допустимыми, полученными с соблюдением закона, согласующимися между собой, на основании которых суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений доказана полностью.

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимым, суд считает, что действия подсудимого подлежат квалификации:

по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину;

по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и, к» УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольную выдачу похищенного смартфона и частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 158 УК РФ; кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает полное признание им вины и его раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных частью первой статьи 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и сведений о его личности, суд не находит оснований для признания в качестве отягчающего его наказание обстоятельства совершение им преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Вместе с тем, с учетом характера совершенных подсудимым преступлений суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступлений, в совершении которых он обвиняется, на менее тяжкие.

По месту жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы, с учетом положений части первой статьи 62 УК РФ, и считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Дополнительное наказание подсудимому в виде штрафа, учитывая его материальное положение, суд не назначает, кроме того, суд не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку считает достаточным для его исправления основного наказания.

Производство по гражданскому иску, в связи с отказом правопреемника К – К от гражданского иска, суд считает необходимым прекратить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Берилло Дениса Евгеньевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 2 п. «в»; ст. 158 ч. 3 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по ст. 158 ч. 2 п. «в» Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком в один год шесть месяцев.

по ст. 158 ч. 3 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком в два года.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком в два года шесть месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в один год шесть месяцев.

Обязать осужденного встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в течение 30 дней со дня провозглашения приговора, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда ежемесячно являться для регистрации согласно графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в отношении Берилло Д.Е., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданскому иску прекратить.

Вещественные доказательства:

- коробка от мобильного телефона «NOKIA 6 DS TA-1021» и кассовый чек, изъятые в ходе выемки у потерпевшего К в служебном кабинете № СО ОМВД России по г. Находка, по ул. Луначарского, 12, мобильный телефон «NOKIA 6 DS TA-1021» imei № , № , были переданы К 07.08.2020 года.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения осужденным апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с его участием. Кроме того, осужденный также вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с ее участием в случае принесения апелляционного представления прокурором либо апелляционной жалобы иными участниками судебного процесса. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор. Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Барышникова Е.М.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».